

2026 年 5 月 18 日

フクダ電子株式会社
取締役会及び監査役会 御中

貴社 2026 年 5 月 14 日付け開示に対する第三者委員会の設置及び再調査等の要求

拝啓 貴社におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

弊社カナメ・キャピタル（以下「弊社」）は、2019 年 1 月以来、貴社の株式を継続して保有する株主です。弊社は、2026 年 4 月 7 日付けで貴社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人を経由して、貴社監査役会に対し、貴社代表取締役会長・福田孝太郎氏（以下「福田会長」）による会社財産の私的利用等に関する調査結果報告書（以下「弊社報告書」）を提出しておりました。

貴社が 2026 年 5 月 14 日付けで公表した「当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ」（以下「本件開示」）は、弊社報告書において指摘した事実関係を概ね確認するものであり、貴社監査役会が、創業家 2 代目の筆頭株主・代表取締役会長という絶対的権力者である福田会長に対する調査の必要性を認めてこれに着手し、弊社の指摘した事実関係が概ね確認されたことについて、弊社として一定の評価をいたします。

もっとも、本件開示の内容においては、貴社調査の対象事実・対象期間・認定金額・調査主体のいずれにおいても重大な不足が認められ、また、貴社における処分内容も、不正行為が少なくとも過去 10 年にわたり社内検知されることなく継続したという構造的問題に対する応答としては極めて不十分であると考えております。よって、弊社は、本書面により、貴社取締役会及び監査役会に対し、日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」（2010 年 7 月 15 日策定、同年 12 月 17 日改訂。以下「日弁連ガイドライン」）に則した第三者委員会の設置、及び再調査の実施等を要求いたします。

1. 貴社調査の不十分性

弊社は、本件開示に関し、以下の各点において貴社調査が決定的に不十分であると考えております。

(1) 金額認定の過少性

貴社は本社地下駐車場の私的利用について、車両 28 台・58 か月分・7,547 万 1,827 円と認定されています。しかしながら、弊社報告書では、本社地下駐車場には 30～40 台の私用車が継続駐車されていた事実を摘示しておりました。地下駐車場はセキュリティにより入場が制限され、福田会長と一部の秘書を除く者は立ち入りができない構造となっており、そもそも福田会長個人の私用車を保管するために設計された蓋然性が高いといえます。監査役会による調査は、7,547 万 1,827 円÷58 か月÷28 台≒46,500 円と駐車場 1 台分の月極駐車料を積み上げている可能性が高く、地下駐車場全体が福田会長によって専有使用されていた事実を看過しています。本社地下 1 階の登記面積 1,756 m² (531 坪) と東京 23 区大規模ビル平均賃料単価 28,409 円/坪/月を前提に試算した場合、2022 年 3 月以降の利益供与額は約 7 億 2,000 万円に達し、貴社認定額は弊社試算の約 1 割にとどまります。

交際費の私的流用についても、貴社認定額（過去 10 年間について 2,322 万 5,873 円。年平均約 232 万円）は、弊社報告書において摘示した、フランス料理レストラン「アピシウス」における 1 回の会食で 400 万円超（約 380 万円のロマネコンティを含む高級ワインを伴う私的会食一同金額は貴社の心電計製品よりも高額であり、貴社従業員の平均給与の約 5 ヶ月分に相当します）という事実と整合しません。情報提供者の供述によれば、百万円単位の高額飲食費の虚偽計上は年に数回、40 万円以上の飲食費の虚偽計上は月に数十回行われており、正しい出席者名による精算は月 2 回程度しか存在しませんでした。貴社認定額は客観証拠から大きく乖離しています。

スポーツ観戦チケットについても、東京ドーム VIP 観覧席の年間契約料は 4 人席で約 780 万円、8 人席で約 1,560 万円であり、貴社認定の 3,881 万 6,368 円はわずか 3～5 シーズン分の年間契約料相当額にすぎませんが、貴社と株式会社読売新聞東京本社との間の VIP 観覧席シーズンシート契約は、それを大きく超える期間にわたり継続していると弊社は理解しています。

(2) 調査対象事実及び対象期間の便宜的設定

貴社による調査は、弊社報告書において指摘した範囲を超えて新たな不正を一切認定していません。しかし、弊社報告書は、情報提供者からの情報提供に基づく初期調査であり、福田会長による会社財産の私的利用の全容を網羅したものではありません。弊社報告書は、当人がたまたま把握し得た問題点を指摘するものに過ぎず、他にも不正行為が行われている蓋然性は極めて高いといえます。調査対象を弊社報告書の範囲に止めることが不十分であることは明らかです。

また、本件開示では、福田会長による不正行為について「少なくとも過去 10 年間」とのみ認定されていますが、福田会長は 1985 年 8 月以降 40 年以上にわたって代表取締役の地位にあります。

「10 年」という区切りに合理的根拠はなく、便宜的な区切りにすぎません。福田会長による会社財産の私的利用は、その代表取締役在任期間全体にわたり継続されてきた蓋然性が高く、調査対象期間を機械的に過去 10 年に限定することは、事実認定としてもガバナンス上の対応としても妥当ではありません。

(3) 不正行為の背景事情や根本原因に関する調査の欠落

本件開示は不正の手口について「私的な目的に使用」「業務との関連性につき不明又は疑義のある」と表現するにとどまり、毎月の経費精算書において実際の会食出席者を虚偽申告するという積極的な隠蔽行為の存在に全く言及していません。これは単なる「使途の不適切性」の問題ではなく、本件開示は、福田会長による不正行為の背景事情や根本原因の考察を欠いています。

本件開示が背景事情や根本原因の考察を欠いていることは、再発防止という観点からも致命的な欠陥です。なぜこのような行為が少なくとも 10 年以上にわたって社内で検知されることなく継続できたのか——すなわち、内部統制・監査・コンプライアンス体制の何が機能しなかったのか——を解明しなければ、貴社が公表した再発防止策は根拠を欠いた表面的対策にすぎません。構造的な問題の全容解明なくして、実効性ある再発防止は期し難いといえます。

(4) 調査主体の独立性の欠如

弊社は、企業トップによる不正行為の事案であることから、適正な調査を実施するためには第三者委員会による調査が不可欠と考え、弊社報告書においてもその必要性を指摘いたしました。これは、(i)複数の社外監査役・社外取締役が福田会長と長年の個人的関係を有していること、(ii)内部通報窓口を所管するコンプライアンス部門が福田会長の指揮下にあること、(iii)現職代表取締役による不祥事案件については日弁連ガイドラインに則した第三者委員会の設置が国内ベストプラクティスとして確立していることを理由とするものです。貴社の監査役も、2 名が主要取引先銀行出身、残る 1 名も福田会長の昔からの友人と指摘されており、監査役会自体の独立性にも疑義があります。

しかし、フクダ電子は、監査役会による調査しか実施せず、監査役会による調査に協力したとされる外部専門家の名称、選任主体、費用負担者、調査対象範囲、利用可能な証拠の範囲、調査対象期間のいずれも開示されていません。しかも、弊社代理人弁護士は、本年 4 月の弊社報告書提出後に監査役に対し面談を要請しましたが面談は実施されず、情報提供者へのヒアリングも実施されないうまま、本件開示に至りました。

このような事情と経緯に照らすと、監査役会による調査が福田会長からの独立性を持って適正に実施されたものとは到底認められず、ステークホルダーがその内容を額面どおりに受け入れることもできません。日弁連ガイドラインが第三者委員会による調査を国内ベストプラクティスとして定めているのは、まさにこのような事態を防ぐためであり、独立した第三者による再調査こそが調査結果の信頼性を回復する唯一の手段です。

2. 貴社取締役会及び監査役会への要求事項

以上のとおり、貴社による調査は、構造的問題に対する応答として明らかに不十分です。弊社は、貴社取締役会及び監査役会に対し、以下の各事項を要求いたします。

(1) 監査役会による調査内容や認定事実の詳細について説明する記者会見を開催すること。本件は、医療機器メーカーたるフクダ電子の経営トップによる長年の会社財産の私的利用であり、医療利用者・医療従事者・国民全体に対しても説明責任を果たすことが求められます。

(2) 日弁連ガイドラインに則した第三者委員会を設置し、福田会長の代表取締役在任期間（1985年8月以降40年余り）の全期間を対象とする網羅的な再調査を実施すること。委員の選任は、福田会長及びその指揮下にある執行部門から独立した手続により行うこと。

(3) 当該再調査の結果に従い、過去の有価証券報告書（役員報酬・関連当事者取引等）の開示を訂正し、また、必要な税務申告の訂正等を行うこと。

(4) 福田会長による不正行為が長期間にわたり社内で検知されなかった内部統制環境の機能不全について、当事業年度の内部統制報告書において誠実な説明を行うこと。

(5) 福田会長及び長年これを認識しつつ見過ごしてきた白井大治郎代表取締役社長の経営責任を再検討すること。本件開示において公表された処分は、構造的問題に対する応答としては明らかに不十分であり、再調査の結果を踏まえて改めて検討されるべきです。

3. 回答期限及び今後の対応

本書面に対する貴社の回答を、**2026年5月21日（木）**までに、書面をもって弊社まで御提出いただきたく、お願い申し上げます。

弊社報告書では貴社と協力関係を築きながら調査を進めたい旨をお伝えしたにも関わらず、前述の通り弊社が要請していた監査役と弊社との面談も一切実施されずに、突然このように不十分な調査結果が公表されたことは不誠実という他なく、大変遺憾です。そのため本日付けで、本書面を含むプレスリリースを一般に公表することといたしましたので、ご承知おきください。

上記の回答期限までに、弊社の各要求事項に対する貴社の回答が得られない場合、又は、回答の内容が上記要求事項に応じるものでない場合、弊社といたしましては、株主としての権利行使及び司法手続上の各種申立てを含め、弊社に利用可能なあらゆる手段をもって、本件の解明と是正を求めて参る所存です。また、上記の回答期限までに貴社からの十分な回答がない場合には、貴社が2026年5月22日（金）午後4時から予定している決算説明会において、報道機関から本件に関する質問が多数されることが想定されますので、ご認識ください。

医療機器メーカーの使命は、医療に携わる人々と、医療を受ける患者に奉仕することにあります。40年近くにわたりフクダ電子の頂点に立つ人物は、その使命を忘れてしまっているように見受けられます。本件開示は、このような根本的な問題に対処するものではなく、わずか2ページの書面で

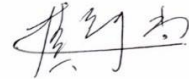
幕引きを図ろうとしていること自体、貴社におけるより重大な問題の存在を示唆するものと言えます。弊社は、貴社取締役会及び監査役会に対し、貴社におけるその根本的な問題への対処を求めています。

本書は日本語・英語それぞれで作成しており、日本語が英語に優先します。

敬具

A handwritten signature in blue ink, reading 'Thomas O. Rodes'.

Thomas O. Rodes
Chief Investment Officer

A handwritten signature in black ink, reading 'Masahiro Masuda'.

槇野 尚
Head of Research

Kaname Capital, L.P. 201 Washington Place, 26th Floor, Boston, MA 02108